

1514460-44.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 29ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/09/2022

... Marrone, j.05.10.2021); e

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). Preliminares. Inépcia da denúncia. Afastada. Nulidade do Reconhecimento Pessoal. Não configurada. Reconhecimento em harmonia com o restante daprova. Preliminar afastada. Sentença Condenatória. Roubo. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

29ª Vara Criminal

Av.Dr.Abrahão Ribeiro nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1514460-44.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1514460-44.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2167988/2022 - DEL.SEC.8ª SÃO MATEUS, 25677457 -

DEL.SEC.8ª SÃO MATEUS, 2167988 - DEL.SEC.8ª SÃO MATEUS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LIU KANG SOLON NUNES MARTINS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANA CAROLINA MUNHOZ DE ALMEIDA

Vistos.

LIU KANG SOLON NUNES MARTINS, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e IV, c.c. §2º-A, inciso I, e artigo 180, "caput", na forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, porque, segundo a denúncia: (i) no dia 21.06.2022, por volta das 14h20min, nas proximidades da Rua Barreira Grande, Vila Rica, nesta cidade e comarca, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição de da liberdade da vítima Jorge Leandro Gonçalves, subtraíram, em proveito de ambos, o veículo Iveco/Daily, placas GDV4G62, bem como a carga de 900 Kg (novecentos quilogramas) de carne bovina, de propriedade de "Food Center Alimentos e Bebidas Ltda.x; e (ii) no período compreendido entre o 28.05.2022 e 21.06.2022, entre as Comarcas de Santo André e da Capital, recebeu em

proveito próprio, a motocicleta JTA Suzuki/VStorm1000 XT, placa EDU8D36, de propriedade de Luiz Carlos Mondoni, coisa que sabia se tratar de produto de crime. Recebida a denúncia (fls. 99), o acusado, pessoalmente citado (fls. 117), apresentou defesa por escrito e, não tendo sido hipótese de absolvição sumária, foi admitida a instrução criminal, momento em que ouvidas as vítimas, duas testemunhas de acusação e realizado o interrogatório do réu.

Nada foi requerido na fase do artigo 402 do Código de Processo Penal e as partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inexistindo nulidades processuais ou outras preliminares a serem enfrentadas, passo diretamente à análise do mérito da demanda.

A pretensão ministerial é procedente em parte.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos boletins de ocorrência (fls. 08/13 e 52/54), autos de exibição e apreensão (fls. 22/23 e 24/25), além da prova oral.

A autoria também é certa, emergindo da prova oral.

Na fase inquisitiva, a vítima do roubo, Jorge Leandro Gonçalves, declarou:

"Trabalha como motorista na empresa Food Center Alimentos, e na data de hoje o declarante saiu para entregas as 06:20 hrs., com carga de carnes bovinas, para serem feitas na região da zona leste, Carrão, Vl. Formosa, etc..., por volta das 14:25 hrs., foi abordado por dois indivíduos aparentemente armados no momento em que havia terminado de entregar uma parte da carga na imediações da Av. Barreira Grande/S.P., mediante tal ameaça de arma de fogo o declarante foi colocado no meio do banco tendo de cada lado um roubador; de imediato um assumiu o volante do veículo e foram em direção ao Jardim da Conquista; informa o declarante que o veículo rodou cerca de 25 minutos, até chegar em local ermo e distante de ruas e avenidas movimentadas; o declarante posteriormente foi tirado do caminhão, colocado em um veículo, provavelmente um Uno de cor escura, sendo conduzido por um terceiro roubador, e em seguida levado para dentro de uma residência onde ficou sentado no chão de uma garagem, ficando um dos roubadores na vigia e contenção do declarante; o roubador que era o motorista, ficou no caminhão e tomou rumo ignorado com a carga de carne bovina; informa o declarante que ficou no local de aproximadamente 02:00 hrs., quando ouviu os Policiais Civis chegando ao local; neste ato o declarante foi colocado em um outro cômodo da residência, para que não fosse visto pelos policiais; o carcereiro da vítima ficou assustado com a chegada dos policiais e acabou por abrir o portão e confessar o que estava acontecendo mostrando o local onde a vítima estava; informa o declarante que a carga que conduzia era carnes bovinas num total de 900 kgs., que representavam o valor de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)."

Também na fase inquisitiva, o policial militar João Aparecido da Cruz Batista declarou: "atua na equipe equipe 09H desta CERCO -8, e informa a Autoridade Policial que estavam em atividade de investigação de crimes patrimoniais graves, em especial ao roubo de carga registrado sob nº CN1789-1/2022 - 1º Edição registrado 1º DP São Bernardo do Campo, crime ocorrido em 15/06/22 na área do 49º DP, que em resumo, as vítimas narraram que faziam entrega de carga de colchões, quando foram rendidos por 2 (dois) homens armados, que restringiram a liberdade dentro de um veículo pequeno cor branco, e os levaram até um cativieiro, uma casa, próxima a uma favela, sendo mantidos reféns por quatro horas por um deles. Um dos roubadores estava com um boné cor vermelha. Em diligências juntamente com as vítimas desse crime, Sthefan e Wesley, sobre locais prováveis, estavam pela Rua da Paz, bairro Vila Bela, Zona Leste, quando viram uma pessoa no portão da casa 67, que ao avistar a viatura policial rapidamente fechou a porta e entrou, mas uma das vítimas o reconheceu como sendo o roubador. Os policiais bateram no portão, sendo atendidos pelo agora identificado Liu Kang Solon Nunes Martins, de 22 anos. Perceberam que Liu tentava esconder algo, demonstrando comportamento atípico. Ainda do lado de fora da casa ele acabou dizendo que "estava com um BO", uma moto roubada e uma vítima em cativieiro, o que surpreendeu os policiais. Ao entrarem na casa encontraram Jorge Leonardo Gonçalves no ultimo cômodo, que disse ser vítima de roubo, e estava sequestrada. Jorge disse que fazia entrega de carga de carne num

veículo Iveco GDV 4G62 da empresa Food Center Alimentos quando estava pela Avenida Barreira Grande, por volta das 14:20 hs. e havia acabado de fazer uma entrega num açougue, foi abordado por 2 (dois) homens, um deles um "gordinho" fez menção de estar armado e outro, que agora saber ser o Liu Kang, que estava de boné vermelho. Circularam por alguns minutos e foi transferido para um carro menor, provavelmente um Uno, cor escura, conduzido por um terceiro roubadador. Foi colocado para dentro de uma casa, ficando sob a custódia de Liu Kang, enquanto os demais rumaram com o seu caminhão. Algum tempo depois percebeu que a Polícia Civil estava na porta da casa. Liu ligou para alguém e disse que a Polícia estava na porta e iria tentar "desenrolar". Após alguns minutos a Polícia entrou e libertou a vítima. Na garagem da casa também foi encontrada uma motocicleta placa EDU8D36, em processo de desmonte, que foi roubada em 28/05/22 em Santo André BOE nº1202670/22. A vítima foi contactada por telefone, e disse que estava fora do estado e já havia sido ressarcida pela Porto Seguro. Em buscas foram encontrados os objetos descritos em campo próprio, que inicialmente interessam à investigação. Não foi encontrada arma. As vítimas do crime de 15/06/22, registrado no BO CN1789-1/2022 do 1º DP São Bernardo do Campo, que estavam em diligências com a Polícia, Sthefan e Wesley reforçaram que reconheceram Liu Kang como um dos roubadores, e também o boné vermelho que ele usava hoje e no dia do roubo. Vale dizer que no local e dentro do mesmo contexto, também foi reconhecido como um dos que mantiveram as vítimas em cativo (dia 15/06/22), uma pessoa que se aproximou da ocorrência, sendo identificado pelos investigadores como sendo Gustavo Samuel Nunes Martins, de 16 anos de idade, irmão de Liu Kang, que moram na mesma casa. " (fls. 22/23). Em juízo, o depoimento do policial João Aparecido da Cruz Batista se confirmou. A versão apresentada pela vítima Jorge Leandro também se confirmou, com exceção do uso de arma de fogo pelos roubadores. Vejamos:

A vítima Jorge Leandro confirmou em juízo que havia acabado de fazer uma entrega quando foi abordado por dois indivíduos armados; foi levado a uma casa, onde permaneceu por cerca de 03 horas, até ser libertado pela polícia. O rapaz que ficou "tomando conta" foi um dos que lhe abordou e anunciou o assalto. Não viu arma de fogo na posse dos agente em nenhum momento. O caminhão foi localizado e a carga recuperada.

A vítima Luiz Carlos Mondoni, ouvido em juízo, declarou que era proprietário da motocicleta JTA Suzuki/VStorm1000 XT, placa EDU8D36,. O depoente e sua esposa estavam voltando de um passeio, em um sábado, quando foram surpreendidos por sete pessoas em quatro motocicletas. Levaram a motocicleta. Quando lhe telefonaram da delegacia o seguro já havia lhe ressarcido o valor da motocicleta.

A testemunha Wilson Jose da Silva confirmou em juízo que foi retirar o caminhão, o qual estava "inteiro" e com a carga. Só foi retirar o caminhão, de modo que não sabe maiores detalhes.

Interrogado, o acusado negou as acusações. Disse que foi abordado pelos policiais civis quando caminhava pela rua com seu irmão. Foi colocado na viatura, levado até sua casa, onde os policiais lhe exigiram dinheiro. A moto foi encontrada em sua casa e pertencia a um amigo, sabendo apenas que tal amigo se chama Guilherme. Não havia cativo, desconhece o local apontado na denúncia e nega ter praticado qualquer orubo.

Como se vê, a versão apresentada pelo acusado, afora ser totalmente dissonante, evasiva e lacônica, restou isolada no conjunto probatório, não merecendo maior credibilidade.

O interrogatório, antes de ser meio de prova, compreende mecanismo de autodefesa do réu, o qual dispõe do direito a não autoincriminação, inclusive a mentir acerca dos fatos ocorridos e ao silêncio (art. 186 do CPP).

Padece, enfim, de evidente parcialidade. E a negativa tirada da autodefesa não resiste ao confronto com os demais elementos de convicção e informação amealhados no curso da persecução penal, que formam quadro convincente e bastante para lastrear o édito condenatório em relação aos acusados.

O réu foi preso em flagrante delito quando mantinha a vítima em cativo. A vítima confirmou toda a ação delituosa, a pluralidade de agentes e acrescentou que ficou, aproximadamente, 03 horas em poder deles. Só foi libertada quando da chegada da

polícia.

Em casos como o presente, envolvendo crimes patrimoniais, há de se atribuir especial realce à palavra da vítima na elucidação dos fatos, uma vez que delitos deste jaez comumente ocorrem na clandestinidade, e não há motivos para acreditar que aquela deseje ver o acusado injusta e indevidamente condenados.

Igualmente, a jurisprudência dos tribunais superiores de há muito consolidou o entendimento de que a palavra dos agentes policiais tem eficácia probatória, desde que não se evidencie o deliberado intuito de prejudicar o réu - em virtude, por exemplo, de alguma inimizade ou perseguição pessoal. Não se patenteou a intenção dos policiais militares em incriminarem gratuitamente os acusados, e o esforço fático não se mostrou faccioso. Pelo contrário.

Mais a mais, os indícios, quando veementes, convergentes e concatenados com os demais elementos dos autos, e desde que não neutralizados por álibis, têm valor probante relativo, a teor do art. 239 do CPP, e autorizam a condenação. Essa é a lição de MARCO ANTONIO MARQUES DA SILVA e JAYME WALMER DE FREITAS:

Para Mittermayer, indício representa um fato em relação tão precisa com outro fato que, de um, o julgador chega a outro, por conclusão natural. Então, existe a necessidade de que haja na causa dois fatos, um verificado e o outro não provado, e se prova raciocinando do conhecido para o desconhecido. Atinente ao processo criminal, o indício é o fato, circunstância acessória que se prende ao crime principal e que, por isso, concorre para se chegar á conclusão, ou de um indivíduo ter cometido o crime, ou de ter nele participado, ou de ter sido o crime consumado destaou daquela maneira (ob. cit., p. 496).

É, portanto, uma prova indireta ou crítica, porque a representação do fato a ser provado é construída por intermédio de uma construção lógico-crítica, na acepção do crime; a indireta é aquela que prova fatos circunstanciais que rodeiam o thema probandum, mas permite que o juiz, com esteio no princípio do livre convencimento motivado, raciocine e decida sobre o mérito da infração penal. Os indícios permitem esse raciocínio.

(...)

O indício é um meio de prova, a exemplo das provas diretas, eseu valor é relativo. Uma coleção de indícios concatenados, coerentes e harmonizados com os demais elementos dos autos gera a certeza reclamada para um decreto condenatório. (Código de Processo Penal comentado, São Paulo: Saraiva, 2012, pp.379/381).

Na mesma linha:

Indícios múltiplos, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado. (MIRABETE, Julio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado, 10ª edição, Atlas, 2003, p. 617)

Não ignoro, ainda, que os elementos informativos coligidos na senda policial não podem lastrear, por si sós, a responsabilização criminal, nos moldes do art.155 do CPP. Isso não significa, no entanto, que o julgador não possa deles lançar mão para robustecer sua convicção quando forem reproduzidos em juízo ou corroborados por provas produzidas no curso da ação penal, na arena do contraditório. Na precisa colocação de NORBERTO AVENA:

Conforme dispõe o art. 155 do CPP, a liberdade de valoração restringe-se à prova produzida sob o contraditório judicial. Ressalte-se que o referido dispositivo não proibiu o magistrado de utilizar eventuais provas produzidas na fase extrajudicial como elementos de convicção secundários, restringindo, apenas, a possibilidade de serem estes os fundamentos exclusivos do seu convencimento. (Processo Penal 11. ed. Rio de Janeiro:Forense, São Paulo; MÉTODO, 2019, p. 449). (Negrito no original) Esse é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 1º, II E IV, DA LEI N.8.137/1990, C/C O ART. 71 DO CÓDIGO PENAL, E 11 DA LEI N. 8.137/1990. INQUÉRITO POLICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.DESNECESSIDADE. TRANCAMENTO DO

PROCESSO.AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.1. O inquérito policial é procedimento administrativo instaurado com a finalidade de se colherem elementos de informação acerca de autoria e materialidade de determinado crime, tão somente para o Ministério Público poder dar ou não início à ação penal.2. Por força de norma prevista no art. 155 do CPP, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase inquisitiva, na qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). O juiz pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual; por isso não se verifica nenhum constrangimento ilegal a que esteja submetido o ora recorrente, ausente, ademais, qualquer prejuízo.(...).5. Recurso em habeas corpus não provido. (RHC 47.938/CE, 6ªTurma, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 21.11.2017).

De resto, como bem pontuou o eminente Desembargador Marcelo Gordo, por ocasião do julgamento da Apelação Criminal nº 1513588-34.2019.8.26.0228 pela 13ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, sob a sua relatoria, “apego fetichista a exigir abundância probatória para além do necessário ao convencimento do Magistrado culminaria com deixar não solucionados um sem número de delitos contra o patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe de testemunhas”. Em suma: tendo em conta o conjunto de elementos constantes dos autos, a questão relativa ao reconhecimento estritamente formal dos acusados na etapa preliminar da persecução penal pela vítima não é decisiva na definição da autoria. Portanto, concatena das as versões da vítima e das testemunhas, a autoria restou indubitosa. Nesse sentido:

Apelação. Crimes de roubo majorado (concurso de agentes) e corrupção de menores. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. Não é o caso de reconhecimento da invalidade do reconhecimento policial. Tampouco a falta de reconhecimento judicial macula o processo. Na realidade, tendo em conta os demais elementos constantes dos autos, a questão relativa ao reconhecimento não é decisiva na definição da autoria. MÉRITO. 1. Quadro probatório suficiente para firmar a condenação do acusado pelo crime de roubo. Autoria e materialidade comprovadas. 2. Ressalvada a opinião do relator, esta Câmara tem entendido que o crime de corrupção de menores é de natureza material, reclamando, para sua configuração, demonstração de que o agente, de qualquer forma, contribuiu para corromper ou facilitar a corrupção do menor, não bastando o simples concurso criminoso com o mesmo. 3. Sanção que comporta redimensionamento. Apelo parcialmente provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 1503061-87.2019.8.26.0530, 14ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Laerte Marrone, j.05.10.2021); e

APELAÇÃO CRIMINAL - Roubo majorado (artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal). Preliminares. Inépcia da denúncia. Afastada. Nulidade do Reconhecimento Pessoal. Não configurada. Reconhecimento em harmonia com o restante da prova. Preliminar afastada. Sentença Condenatória. Roubo. Absolvição. Impossibilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e da policial. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dosimetria. Penas corretas. Causas de aumento devidamente constatadas. Roubo praticado em concurso de agentes mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo. Regime inicial fechado mantido. Recurso não provido. (TJSP, Apelação Criminal nº 0009367-66.2015.8.26.0602, 8ª Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Freddy Lourenço Ruiz Costa, j. 22.02.2022).

O concurso de pessoas restou configurado, incidindo a causa de aumento do art. 157, § 2º, II, do CP. O acusado agiu previamente conluído com outro roubador, sendo irrelevante que este último não tenha sido identificado. Também ficou bem delineada a majorante da restrição da liberdade da vítima (art. 157, § 2º, V, do CP). Os agentes mantiveram esta refém em cativeiro por volta de 03

horas, tempo juridicamente relevante para levarem a efeito o delito.

Já a causa de aumento do emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, I, do CP) deve ser arredada. Ressai da oitiva da vítima que ela não viu nenhum agente armado. Como a vítima não chegou a ver armamento em poder dos agentes, sendo a palavra daquela o único elemento apto a certificar a concorrência da majorante do emprego de arma de fogo, a dúvida deve militar em prol da defesa.

Concorrendo duas causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, o juiz pode limitar-se a uma só majoração, prevalecendo, todavia, a majorante que mais aumenta a reprimenda (art. 68, parágrafo único, do CP). Como anota CLEBER MASSON, "cuida-se de faculdade judicial. (...) Nada impede, porém, a incidência de todas as causas de aumento ou de diminuição da pena." (Direito penal: parte geral (arts. 1º a 120) v. 1 15. ed. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2021, p. 619). Fica a cargo do juiz, em sopesamento das circunstâncias do caso concreto, a majoração, sem que haja um critério meramente matemático, ancorado tão somente no número de causas de aumento (Súmula nº 443 do STJ).

Tenho que um crime de roubo com uma só majorante não pode ser tratado da mesma forma que outro com mais de uma majorante. É possível que o magistrado empregue uma causa de aumento de pena para aumentar a pena, enquanto majorante, e utilize a outra como circunstância agravante ou judicial, na segunda ou na terceira fase da dosimetria, a depender de estar elencada no rol dos arts. 61 e 62 do Código Penal, ou não. Não importa, vale ressaltar, a denominação a ser atribuída às majorantes remanescentes (aquelas não consideradas como causa especial de aumento de pena), o importante é que o critério seja este: quanto maior o número de majorantes, maior deve ser a pena aplicada. Isso não significa que, quando houver apenas uma causa especial de aumento de pena, o aumento deva ser sempre o mínimo (um terço) ou vice-versa, pois tudo depende das circunstâncias em que o fato aconteceu. Mas, nas mesmas circunstâncias, quanto maior for o número de majorantes, maior deverá ser a pena.

Esse entendimento é esposado tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (vide, por todos: AgRg no REsp 1551168/AL, rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 02/03/2016; e AgRg no AREsp 964.126/DF, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018).

Reconhecidas as causas de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e restrição de liberdade da vítima (art. 157, § 2º, II e V, do CP), majorar-se-á a reprimenda em 3/8.

Quanto ao crime de receptação, as circunstâncias do encontro do réu na posse da motocicleta objeto de roubo ocorrido poucos dias antes, bem como a manifestação judicial dos policiais e a falta de maiores informações sobre o proprietário da moto ou como o acusado obteve a posse do referido automóvel, demonstram que ele tinha efetiva ciência que havia recebido produto de crime.

De resto, houve concurso material entre o crime de roubo e receptação, nos termos do artigo 69 do Código Penal.

Logo, ausentes excludentes de ilicitude, dirimentes de culpabilidade e causas de extinção da punibilidade, a responsabilização do acusado é de rigor, ao que passo a dosar individualmente as penas aplicáveis a eles, em atenção ao sistema trifásico perfilhado pelo Código Penal (artigos 59 e 68).

Na primeira fase, analisadas as circunstâncias judiciais alinhadas pelo art. 59 do Código Penal, verifico que: a culpabilidade é exacerbada quanto ao crime de roubo, porquanto cometido com restrição de liberdade e concurso de agentes, todas circunstâncias que já configuram causas de aumento de pena, motivo pelo qual não podem ser valoradas nesta etapa; o réu registra condenação criminal anterior transitada em julgado por roubo, proferidas nos autos da ação penal nº 1511405-90.2019.8.26.0228 - 7ª Vara Criminal da Capital, não alcançada pelo período depurador (art. 64, I, do CP, a contrario sensu), que valorarei na fase posterior da aplicação da pena, a título de reincidência (Súmula nº 241 do STJ); não há maiores informações sobre a conduta social e a personalidade do agente, não ensejando maior desvalor; os motivos são inerentes ao elemento subjetivo do tipo penal, não merecendo valoração negativa; as circunstâncias e as consequências do

crime também são inatas ao tipo penal, no aspecto objetivo, e/ou compreendem majorantes, não comportando avaliação negativa, sob pena de bis in idem; e o comportamento da vítima é circunstância neutra ou favorável. Dessa forma, fixo as penas-base no mínimo legal: (i) em 04 anos de reclusão e 10 dias-multa, para o crime de roubo; e (ii) em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa, para o crime de receptação.

Na segunda etapa, não concorre circunstância atenuante e está presente a agravante da reincidência (específica), motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la em: (i) em 04 anos e 08 meses de reclusão e 11 dias-multa, para o crime de roubo; e (ii) em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, para o crime de receptação.

Na terceira fase, quanto ao crime de roubo, não incidem causas de diminuição, ao passo que concorrem as causas de aumento do § 2º, incisos II e V, do art. 157 do Código Penal, de maneira que aplico a fração de aumento de 3/8, passando a dosar a pena do roubo em 06 anos e 05 meses de reclusão e 15 dias-multa.

Com relação ao crime de receptação, não concorrem causas de aumento ou de diminuição de pena, de modo que a pena final permanece no patamar encontrado na etapa anterior.

Desse modo, as penas finais ficam assim estabelecidas: (i) 06 anos, 05 meses e 15 dias-multa, para o crime de roubo; e (ii) em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-multa, para o crime de receptação.

Ausentes maiores informações sobre a situação econômica do réus, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos (arts. 49, § 1º, e 60, ambos do CP).

Fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena corporal, com fulcro no art. 33, § 2º, do Código Penal, único admitido para início do cumprimento de pena de reclusão superior a 4 anos por réu reincidente específico.

O tempo de prisão provisória não é suficiente para alterar o regime inicial de cumprimento da pena corporal (art. 387, § 2º, do CPP).

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mercê da reincidência do réu em crime de natureza patrimonial, de maneira que considero a fixação de penas alternativas insuficiente para prevenção e reprovação do delito, não sendo recomendável (art. 44, inciso II e § 3º, do CP).

Simetricamente, a reincidência em crime doloso obsta a concessão da suspensão condicional da pena (art. 77, I, do CP).

Posto isso, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido deduzido na denúncia para CONDENAR o réu LIU KANG SOLON NUNES MARTINS, já qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II e IV, e artigo 180, caput, ambos do Código Penal, à pena total de 07 anos e 07 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 26 dias-multa, no valor mínimo unitário (1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos).

O acusado respondeu ao processo preso, e, permanecendo os motivos justificadores da custódia cautelar, deverá continuar custodiado. Recomendo, desde logo, ao estabelecimento prisional em que se encontra recolhido.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal (artigo 387, IV, do CPP), dado que não houve pedido expresso da acusação nesse sentido.

Intimem-se as vítimas do teor deste julgado (art. 201, § 2º, do CPP).

Com o trânsito em julgado desta sentença: (a) lancem-se os nomes dos réus no rol de culpados; (b) oficie-se ao TRE do domicílio eleitoral dos acusados para fins de suspensão dos direitos políticos (art. 15, III, da CF) e para efeitos de inelegibilidade; (c) oficie-se ao IIRGD para cadastro dos antecedentes; (d) expeça-se a documentação necessária para a execução das penas.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

P. I. C.

São Paulo, 30 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA